

מסורת הש"ס

א) ויבמות עט:י.
ב) נבכת"י נוסף: חד קהל.
ג) נבכת"י נוסף: ואייתר ליה חד קהל לקהל גרים.
ד) שם פד: פה. לקמן ע"ה.
ה) וברכות כח. כמויות טו. יומא פד: יבמות טז: וזחים ע"ה.
ו) כמויות יג. טו"ה.
ז) נבכת"י כמוי: פנייות.
ח) נבכת"י נוסף: גזירה.
ט) נבכת"י: אסופית.
יב) וכל (כש"ס, ועי' של"מ).
יג) נבכת"י: רבה.
יד) נבדפ"ר נמקום: "בקהל", כמוי: "ב"י. ועי' הגהות נבא"ר.
טז) וכל ממזר.
יז) נבכת"י נוסף: ויאהר" ליתא בשרי: שרובא גרין סופ"ק (טו: מנפי הרי"ף), ושם ועל הספק.
יח) ועל לה ע"ה.
יט) גרין: גזר.
ע) נלכל סח. יבמות מה. ע"ש.
פ) נלקמן עד.
פ"ה) ניש להוסיף בספקן.
מרה"ה כהן, וי"ה נתיב: טו"ח.
ק) נבדפ"ר: מאי דקאמרי.
ר) וכל סיפור המשנה וזמנא נבבלות גדולות סוף הלכות גיטין ורובא ברא"ש פרק זה סי' ז ע"ה.
ש) נבדפ"ר: כשאמרי.
ט) נלקמן עד.
א) נפוסה: מ ע"ה.

תורה אור השלם

1. לא יבא ממזר בקהל יי גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יי: דברים כג ג
2. הקהל חזקא אחת לבם ולגר והגר חזקת עולם לדורותיכם ככם כגר יתנה לפני יי: במדבר טו טו

הנהגות הב"ח

א) רש"י ד"ה לא ישאנה וי' בעל השמותיט שגא על אמו ומיתת הוא נמחק:

מוסף רש"י

לא הוזהרו כשרות להנשא לפסולים. לא הוזהרו כשרות וכוונות מלישא לפסולים, לחלוק, שמותרים בישראל, ואע"פ שסבבן הוזר בתלם, כהנא לא הוזהרו בתלם (יבמות פד: ובניי"ז קדמן ע"ה).
ביוחסין: כהונה (כתובות יג).

חד להנשים. מדהוה מזי למיכתזניהו לכולהו כחדא אזהרה וחד קהל לא יבא ממזר ועמוני ומואבי בקהל גם דור עשירי לא יבא להם
ס) בקהל עד עולם וגבי מזרי ואדומי דור שלישי יבא להם בכס:
חד לקהל כהנים וחד לקהל לויס וחד לקהל ישראלים. דאי הוה כתיב

חד ה"א כהנים קאמר אכל לויס מותרים ואי כתיב תרי ה"א לויס וכהנים אכל ישראלים לא:
וחד למישרי ס) **ממזר** נשמוקי. אע"פ שזה ודאי וזה ספק לא חיישינן שמא זה כשר ואסור לישא ממזרת דהכי דרשינן בקהל ודאי הוא דלא יבא ממזר הא בקהל ספק כגון שמוקי יבא:
וחד למישרי שמוקי **בישראל** דדרשינן הכי ממזר ודאי הוא דלא יבא בקהל הא ממזר ספק יבא ודקמני מתני' שמוקי פסול הוא מדרבנן כדלקמן שמא ישא אחותו מאביו:
קהל גרים לא איקרי קהל דלא אייתר לן קרא לקהל גרים:
מחד קהלא נפקי. דשנבט אחד הס ואין לקרות קהל חצי השנבט:
הני נמי פרי קהלי נינהו. גבי כהנים ולויס אינטריכו תרי קהלי לדרשה ואפ"י הכי אייתר להו חד לקהל גרים:
ממזר נשמוקי ושמוקי בישראל מחד קרא נפקי. חד מקהל ודאי וחד מממזר ודאי דהכי דרשינן לא יבא

ממזר ודאי בקהל ודאי הא ממזר ספק בקהל ישראל ודאי או ממזר ודאי בקהל ספק יבא:
ו**אינעמי אימא הני נמי פרי קהלי נינהו**. כלומר להנך תרתי דרשות תרי קראי אינטריכו ואי לא אייתר קרא לא הוה דרשינן ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ספק ממזר יבא אלא הוה אמרינן ככל שאר ספיקי איסור על הודאי אזהרת ודאי ללקות עליו ועל ס) אזהרת ספק אזהרת ספק לאיסורא:
הקהל חוקא אחס נכס ולגר. למה לי למכתב קהל הכא אלא למימר דגר אקהל קאי ולאשמועינן דאיקרי קהל:
לא הוזהרו נשירות. כהנות:
לינשא לפסולין. לפסולי כהונה גר חלל משוחרר שהכהנים הוזהרו על צנזותיהם והס לא הוזהרו עליהם מלישא אותן אכל לפסולין שהאנשים הפסולין הוזהרו עליהן מלישא אותן כגון ממזרין או נתינים אף הגנשים הוזהרו עליהם דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה ס והכי אמרינן ציצמות צפרק יש מותרות (דף פד:):
רגמוסו כ"ע. שהיו שם גרים הרבה והוקשה להם שאמר קהל גרים לא איקרי קהל:
איכא דדריש כו'. בתמיה:
מוטר צנהנפ. דלא

הוזהרו כשרות לינשא לפסולין:
רוצ כשרים אללא. דכיון דמכירים את אמו דפנויה היא רוצ העולם כשרים אללא שאין הרוב ממזרים וקרובים שהולד מהם ממזר ואף עובד כוכבים ועבד אס' צא עליה אין הולד ממזר ס:
ומיעוט פסולין. כגון ממזרין וקרובין:
ואי דאזלי איניהו לגבא. ואס צבעילה זו הלך הבעל אללא דהשתא נד ליה ממקום קביעתו ואין לדנוי בתורת קבוע שהוא נדון כמחצה על מחצה יש לנו לומר כל דפריש מרובא פריש והולד כשר:
מאי אמרס. מאיזה טעם תבא לפסול דילמא אזלה אייהי כו' אין זה אלא ספק והתורה אמרה ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא:
כל כי הני מונו. בתמיה וכי כל צעילות הנמלאות נטיל על אביו של זה לומר הוא הוליד כל שמוקי העיר:
צם שמוקים. שנולדה על ידי נשואין שנשאת למותר לה:
לא ישאנפ. שמוקי שמא צנו של צעל השמוקית הוא ס) שגא על אמו של זה תחלה צנות ואח"כ נשא שמוקית:
אלא לא שניא. מסקנא דקושיא היא אלא להכי לא חיישינן משום דלא שכיח שנשנא לו אחותו. אי נמי שמוקי מילתא דלא שכיחא ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן וזה עיקר:
דבר סורה אסופי כשר. אע"פ שאין מכירים את אמו וניחוש שמא מאשת איש שנבעלה לאחר דרוב פסולין אללא ליכא למימר הכי:
מאי טעמא אשס איש צבעלה תולה. אס ילדה ממזר אינה משליכתו לפי שיש לה לומר מצעלי הוא:
מאי איכא. לאחזוקי צממזרות איכא מיעוטא שכן ארוסות ואין להם לתלות צבעל או נשואות שהלכו צעליהן למדינת הים כיון דאיכא נמי למימר של פנויה הוא וכשר או של אשה מצעלה והשליכתו אמו מחמת רעבון:
שמא ישא אחוסו מאביו. דאחותו מאמו ליכא למיחש כיון דמכירין את חמותו שהיא צחוקת כשירה לא מספקינן לה צמזמה לומר שהוא היה צנה והשליכתו:
כל הני שדי ואולי. וכי כל צנים שהיו לה השליכה שנחזיק כל הגאספים צני אס אחת ובספק צני אב אחד ומשמי אמהות נמי לא כדאמר לעיל כל הני מונו ואולי:
צם אסופי. מן הנשואין שמא צעל האסופית הוא אביו:
אין

עשרה יוחסין פרק רביעי קידושין

עג.

[וחד למישרי שתוקי בישראל.
מימה היכי מידרש שמוקי בישראל מימורא דקהלא וי"ל דמקיש ממזר לקהל מה גבי קהל ממעטינן קהל ספק ה"ג גבי ממזר ממעטינן ממזר ספק. פ"י]:

אלא מעתה שתוקי שתוקית לא ישא. קשה דמשמע דפשיטא ליה דמותר צה ובפרק החולץ (יבמות דף ג.) אמר דרבא גופיה ס"ל כר"א דמתני' ס) דאמר ספיקין אסור וי"ל דהתם קאמר רבא אליביה אכל הכא דקאמר מ"ט אמרו שמוקי פסול קא צני אליבא דכ"ע:
מאי איכא מיעוט ארוסות כו'. מימה דמשמע טעמא דליכא למיחש משום דהוה מיעוט ולא ידעינן שמארוסה היא הא אס אנו יודעים שמארוסה היא ודאי איכא לאחזוקי צממזרות ולא היא דאפילו ידעינן שמארוסה היא לא הוי ממזר דהא אמרי' (לקמן דף עה.) ארוסה שעיצרה הולד כשר ב ועוד קשה פ) דמאי קאמר ומיעוט שהלכו צעליהם למדינת הים דהאי נמי יש לנו להכשירו דשמא צא על ידי שם דאזיה דשמואל שהלך למדינת הים (צירושלמי) וצא על ידי שם ושימש והוליד את שמואל יש לומר דהכא איכא ריעותא שהשליכתו ואס אנו יודעים שהוא מארוסה מחזקינן ליה צודאי ממזר שאס היה מן הארוס לא היתה משליכתו אי נמי יש לומר דלא תלינן שגא עליה על ידי שם אלא דוקא ט) כשאומרת כן אכל האי אסופי כיון דאין אמו מעידה עליו אין לתלות צהכי:

בכהנת לא הוזהרו כשירות להנשא לפסולים ומותר בממזרת כרבי יוסי:
אלו הן שתוקי כל שמכיר:
אמר רבא דבר תורה שתוקי כשר מאי טעמא רוב כשרים אצלה ומיעוט פסולין אצלה ואי אזלי איניהו לגובה ס) בכל דפריש מרובא פריש מאי אמרת דילמא אזלה איהי לגבייהו הוה ליה קבוע יוכל קבוע כמחצה על מחצה דמי והתורה אמרה לא יבא ממזר יממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא בקהל ודאי הוא דלא יבא הא ספק יבא ומה טעם אמרו שתוקי פסול גזירה שמא ישא אחותו מאביו אלא מעתה שתוקי שתוקית לא ישא שמא ישא אחותו מאביו כל כי הני מונו ואולי בת שתוקית לא ישא שמא ישא אחותו מאביו אלא לא שכיחא ה"נ לא שכיחא ה"אלא ס) מעלה עשו ביוחסין ואמר רבא דבר תורה אסופי כשר מאי טעמא אשת איש בבעלה תולה מאי איכא מיעוט ארוסות ומיעוט שהלך בעליהם למד"ה כיון דאיכא ס) פנויה ואיכא נמי דמחמת רעבון הוה פלגא ופלגא והתורה אמרה לא יבא ממזר בקהל ה' ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא ומה טעם אמרו אסופי פסול ס) שמא ישא אחותו מאביו אלא מעתה אסופי אסופית לא ישא שמא ישא אחותו בין מאביו בין מאמו כל הני שדי ואולי בת ס) אסופי לא ישא שמא ישא אחותו אלא לא שכיח ה"נ לא שכיח אלא מעלה עשו ביוחסים אמר רבא בר רב הונא ימצאו מהול אין

הוזהרו כשרות לינשא לפסולין:
רוצ כשרים אללא. דכיון דמכירים את אמו דפנויה היא רוצ העולם כשרים אללא שאין הרוב ממזרים וקרובים שהולד מהם ממזר ואף עובד כוכבים ועבד אס' צא עליה אין הולד ממזר ס:
ומיעוט פסולין. כגון ממזרין וקרובין:
ואי דאזלי איניהו לגבא. ואס צבעילה זו הלך הבעל אללא דהשתא נד ליה ממקום קביעתו ואין לדונו בתורת קבוע שהוא נדון כמחצה על מחצה יש לנו לומר כל דפריש מרובא פריש והולד כשר:
מאי אמרס. מאיזה טעם תבא לפסול דילמא אזלה אייהי כו' אין זה אלא ספק והתורה אמרה ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא:
כל כי הני מונו. בתמיה וכי כל צעילות הנמלאות נטיל על אביו של זה לומר הוא הוליד כל שמוקי העיר:
צם שמוקים. שנולדה על ידי נשואין שנשאת למותר לה:
לא ישאנפ. שמוקי שמא צנו של צעל השמוקית הוא ס) שגא על אמו של זה תחלה צנות ואח"כ נשא שמוקית:
אלא לא שניא. מסקנא דקושיא היא אלא להכי לא חיישינן משום דלא שכיח שנשנא לו אחותו. אי נמי שמוקי מילתא דלא שכיחא ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן וזה עיקר:
דבר סורה אסופי כשר. אע"פ שאין מכירים את אמו וניחוש שמא מאשת איש שנבעלה לאחר דרוב פסולין אללא ליכא למימר הכי:
מאי טעמא אשס איש צבעלה תולה. אס ילדה ממזר אינה משליכתו לפי שיש לה לומר מצעלי הוא:
מאי איכא. לאחזוקי צממזרות איכא מיעוטא שכן ארוסות ואין להם לתלות צבעל או נשואות שהלכו צעליהן למדינת הים כיון דאיכא נמי למימר של פנויה הוא וכשר או של אשה מצעלה והשליכתו אמו מחמת רעבון:
שמא ישא אחוסו מאביו. דאחותו מאמו ליכא למיחש כיון דמכירין את חמותו שהיא צחוקת כשירה לא מספקינן לה צמזמה לומר שהוא היה צנה והשליכתו:
**כל צנים שהיו לה השליכה שנחזיק כל הגאספים צני אס אחת ובספק צני אב אחד ומשמי אמהות נמי לא כדאמר לעיל כל הני מונו ואולי:
צם אסופי. מן הנשואין שמא צעל האסופית הוא אביו:**

אין

נר מצוה

בו א מיי פ"ט מהל' אסורי ביאה הלכה יא סמנ לאין קצת טוש"ע אה"ע סי' ז סעי' כב וסי' ב סעי' ג:

ב נמיי שם פ"ח הלי"ד טוש"ע אה"ע סי' ו סעי' ז:

בח ג מיי שם הל"ו טוש"ע שם סעי' יח:
כב ד ה מיי שם פ' טו הל' כא:

ל ו מיי שם הל' לא טוש"ע אה"ע סי' ד סעי' לא:

מוסף תוספות

א. בשלמא הא דשרינן ממזר בשתוקי יניחא דדרשינן בקהל ודאי הוא דלא יבא אבל למישרי שתוקי בקהל ודאי היכי מפיק מיותרא דקהל.
מוס' דלא"ש.
ב. בתוס' טו"ח כמוז צטו"ט נאון:
דרב ושמואל דפליגי לקמן בארוסה שעיברה לתריוהו לא חשיב ודאי ממזר דמאן דשרי ליה בממזרות היינו דפליגי לקמן בארוסה משום דלית ליה דר' אלעזר דספקן בודאן אסור.
(ועי' רש"י).
ג. שאם היה מן הארוס לא היתה משלכת אותו שהרי נאמנת עליו לומר שהוא ומיעוט שהלכו בעליהם למדינת הים דהואיל והשליכתו ודאי ממזר הוא.
מוס' טו"ח.

תוס' ר"י חזקן

אסור. דקהל גרים אקרי קהל. ופי' לפסולים. (שבכתבים) [נשכהנים] הוזהרו על צנזותיהם והם לא הוזהרו בכהונה, אבל לפסולים שחאנשים ומיעוט שהלכו בעליהם מלישא אותם כגון ממזר או פסול אף הן הוזהרו ודחשהו הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה [לעיל לה, אן, והכי איתא ביש מותרות ויבמות פד, ב].
רוב כשרים אצלה. רוב העולם כשר אצל פנויה, שאין הולד ממזר אפילו מעובד כוכבים ועבד שאין ממזר אלא מקרובים. אינהו לגבה. הבעל אצלה. מאי אמרת. לפסול אותם דילמא אזלא לגבייהו וזה הקרוב נשאר במקום קביעותו. (שתוקין שתיקית ולא ישא). ורבנן שרו ספקן בספקן ס) אשת איש. אע"פ שרוב פסולים אצלה אם נבעלה לפסול לה הולד אינו ממזר ורוב בעילות אחר הבעל, א) ואם ילדה ממזר אינה משליכו שיכולה לומר מבעלי הוא.